

# DIREITO DIGITAL



SOLUÇÕES  
EDUCACIONAIS  
INTEGRADAS

# Introdução ao Direito digital

*Louise Heine*

## OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- > Conceituar algoritmos, dados, inteligência artificial, *big data* e *blockchain*.
- > Definir direito ao esquecimento e a posição do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
- > Reconhecer o papel do compartilhamento internacional de dados e da respectiva cooperação entre países.

## Introdução

Há quem sustente que, atualmente, vivemos a Quarta Revolução Industrial, cuja pedra fundamental seria a inovação tecnológica. Como toda transformação disruptiva da sociedade, esta não pode ser ignorada pelas ciências jurídicas: é preciso entender como o Direito se relaciona com as inovações que vêm impactando a sociedade de uma forma geral, alterando, de maneira profunda, a vida humana, o Estado, a regulação e os direitos. Nesse contexto, o Direito Digital surge como um meio de adequar a realidade judicial e legislativa a essa nova realidade, sem abandonar princípios essenciais, como o da segurança jurídica.

Como a Era Digital avança em um ritmo mais rápido do que o ordenamento jurídico, surgem lacunas legais, que não abarcam os comportamentos e as relações oriundas da tecnologia. Até que o Estado se adapte, criando regras, a regulamentação existente e novas dinâmicas tendem a encontrar solução no Poder Judiciário. Diante da ausência de legislação específica, não é raro que o Poder Judiciário, sendo provocado, termine por legislar por meio de uma decisão.

No campo do Direito, portanto, as mudanças na sociedade, incluindo a nova realidade digital, devem ser analisadas para que as normas tradicionais possam sofrer as adaptações necessárias. Do mesmo modo, outras normas estão surgindo, diretamente relacionadas com o Direito Digital, e por isso é fundamental conhecer seus principais conceitos, desdobramentos e impactos na vida das pessoas, assunto do qual trataremos neste capítulo. Além disso, definiremos direito ao esquecimento, com destaque para o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, e explicaremos o papel do compartilhamento internacional de dados.

## Conceitos fundamentais

Antes de mais nada, tratando-se de tecnologia da informação, é preciso definir alguns termos essenciais para entender como funcionam os sistemas e as máquinas. Para o Direito, essa conceituação é indispensável, pois os regramentos e as decisões judiciais deverão levar em consideração o significado de cada termo e a que se refere.

## Algoritmos

Os algoritmos são imprescindíveis para os sistemas digitais. Embora hoje sejam amplamente empregados na informática, o conceito surgiu de aplicações matemáticas. *Grosso modo*, caracterizam-se por conter, obrigatoriamente, uma norma estabelecida para um procedimento que, quando empregada, produzirá um resultado, passando por algumas etapas. Assim, os algoritmos formam uma sequência de atos lógicos, raciocínios, instruções, operações, todos ordenados para alcançar um objetivo, de modo que todas as etapas devem ser seguidas.

O algoritmo deve sempre ter claros seu objetivo e a finalidade para a qual se destina. Assim, quando as informações são fornecidas, o processamento delas segue um padrão de tratamento para fornecer um resultado. Com base nisso, é possível perceber que o algoritmo tem uma entrada (*input*) e uma saída (*output*) de informações, a exemplo das instruções do que e de como algo deve ser feito. Segundo Frazão (2018), os algoritmos têm sido utilizados para respostas de questões objetivas e, ainda, para decidir sobre questões subjetivas, complexas e que envolvem juízos sofisticados de valor, como estas: Quem deve ser contratado para trabalhar em uma empresa? Que contrato deve ser celebrado e em quais bases? Qual é a probabilidade de reincidência de determinado criminoso?

É pelo uso dos algoritmos que as máquinas conseguem aprender. Conforme vai recebendo mais informações, o algoritmo vai ficando mais complexo, mais especializado e mais capaz de englobar múltiplas situações. Assim, trabalha com códigos variáveis e comandos de repetição. Uma sequência de algoritmos pode formar um programa de computador ou a funcionalidade de um aplicativo.



### Fique atento

Os algoritmos impactam a forma como enxergamos o mundo, atuando sobre o comportamento humano ao influenciarem as escolhas. Segundo Hoffman-Riem (2019), muitas atividades cotidianas, sobretudo nosso consumo midiático, são influenciadas, de forma implícita, pelos algoritmos. Os algoritmos, para o autor, podem ser capazes de observar o comportamento humano, identificando os interesses com o intuito de prever necessidades e atitudes futuras. A isso, chamamos de **capacidade preditiva**.

O fato de os algoritmos terem a capacidade de ampliar seu espectro de atuação por meio dos dados que recebem não significa dizer que não falham. Podem ocorrer comportamentos imprevisíveis ou não éticos, com a discriminação algorítmica, como resultado da programação que foi feita. A discriminação algorítmica nem sempre acontece por um ato intencional. Ela consiste em categorizar pessoas por alguma característica identificada pela programação dos algoritmos e que pode não ser verdadeira.

## Dados

Os dados, em um conceito adequado à realidade digital, são as informações coletadas, inseridas e fornecidas para determinada finalidade. Atualmente, essas informações são valiosas e circulam mundialmente. São os dados que abastecem os algoritmos, de modo que a inclusão daqueles nos sistemas são os *inputs*, que receberão tratamento para chegar a uma resposta: o *output*.

Os dados são o principal ativo de boa parte das organizações e movem a economia digital, de modo que protegê-los de forma consistente é fundamental para a preservação do Estado Democrático de Direito e das liberdades públicas. Portanto, proteger os dados é uma forma de proteger os cidadãos e a sociedade. No Brasil, o Marco Civil Regulatório da Internet (Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014) e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 [LGPD]) trazem previsões legais sobre como os dados devem ser tratados, direitos e obrigações das pessoas físicas e



jurídicas, consequências do descumprimento, obrigações e deveres do Poder Público, entre outras.

A LGPD brasileira foi inspirada na legislação da União Europeia, a GDPR (“General Data Protection Regulation”). Basicamente, a GDPR objetiva proteger o titular do dado pessoal, obrigando os serviços de coleta de dados a informar claramente que o fazem. No Brasil, o foco da LGPD também é a proteção de dados pessoais da pessoa natural, sejam eles sensíveis ou não. Nas palavras de Haikal e Pinheiro (2013), a proteção dos dados pessoais tem, como premissa, a defesa da privacidade. Com a privacidade assegurada de maneira apropriada, as liberdades individuais estarão protegidas.



### Fique atento

---

É importante esclarecer que a lei brasileira prevê as obrigações para quem detém os dados pessoais dos usuários em qualquer meio, estejam eles conectados ou não à internet, sejam físicos ou digitais. Além disso, é clara ao determinar que os dados pessoais a serem protegidos se referem à pessoa identificada ou identificável, ou seja, havendo, no cadastro, qualquer meio de determinar a identidade do usuário.

---

## Inteligência artificial

Inteligência artificial é uma tecnologia utilizada por sistemas, máquinas e computadores que simulam o pensamento humano para a tomada de decisões, o aprendizado e a execução de tarefas, no intuito de prever comportamentos e resultados, entre várias outras aplicabilidades, de forma autônoma. A inteligência artificial, então, abastecida com dados, funciona com a utilização de algoritmos, produzindo previsões. Algumas das decisões automatizadas, quando se referem a um indivíduo, são baseadas em métodos para a análise de grande volume de dados. Essas informações podem resultar em riscos ou ofensas aos direitos individuais, como autonomia, igualdade e personalidade.

Lyon (2003) refere que a sociedade, hoje, caracteriza-se pelas relações remotas, de modo que os dados pessoais se transformaram em uma forma de representação das pessoas, sendo determinantes para abrir ou fechar as portas de oportunidades e acessos. Nesse sentido, Doneda *et al.* (2018) atentam para o fato de que as decisões automatizadas também têm potencial para violar os direitos fundamentais, o que pode ser minimizado pelo cumprimento de determinados parâmetros éticos e legais que assegurem a transparência a respeito do uso das informações, bem como a correção e atualização das informações que servem como *input* do algoritmo.



### Fique atento

---

A inteligência artificial permite, à máquina, aprender, em um processo chamado de **machine learning**. A partir do abastecimento com dados, seguindo os passos do algoritmo e treinos, a máquina é capaz de aprender, ampliar sua atividade e fornecer respostas às questões. Outro termo importante é **deep learning**, que consiste na maneira de estruturação da inteligência artificial inspirada no funcionamento das redes neurais dos animais. Os circuitos de programação do algoritmo são feitos em camadas, variando a complexidade, os tipos de dados e o modo de tratamento para gerar a resposta.

---

## Big data

Muito se ouve falar sobre *big data*, uma das palavras do momento quando o assunto é tecnologia. O termo é utilizado para remeter a uma grande quantidade de dados, um conjunto que expressa uma coleção imensa de tipos de dados com qualidade diversificada, com fontes variadas e enorme capacidade de processamento rápido. Seu uso serve para diversos fins, tanto para entes privados quanto públicos. Segundo Hoffmann-Riem (2019), os dados não são coletados, acumulados, analisados e utilizados apenas no âmbito da economia privada, mas, também, em âmbito estatal. Porém, os dados pessoais também integram o *big data*, então a preocupação da LGPD é extensiva a ele.



### Fique atento

---

Hoffmann-Riem (2019) afirma que o significado de algoritmos para a seleção e o controle de comportamentos é impulsionado pela disponibilidade do *big data*, que, por sua vez, é uma consequência da algoritmização.

Conforme Laney (2001), são três as características do *big data*: volume, variedade e velocidade. Uma das possibilidades de utilização do *big data* é por meio da inteligência artificial, pois são empregados diferentes procedimentos analíticos para cada diferente finalidade, que é definida conforme o algoritmo programado. A inteligência artificial, então, é capaz de acessar informações do *big data* e processar para uma finalidade, conforme a programação do algoritmo.

---

## Blockchain

No ano de 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisou um caso considerado paradigma envolvendo instituição financeira. No voto, ao se manifestar, a Ministra Nancy Andrighi definiu que *blockchain* é um tipo de tecnologia que não depende de organização centralizada de dados para intermediar o armazenamento de dados e as operações digitais. Nas palavras de Porto, Lima Júnior e Silva (2019, p. 12), *blockchain* “[...] corresponde à base de armazenamento e registro de dados integralmente digital, na qual podem ser realizados negócios e operações financeiras por meio da codificação computacional”.

Silva e Sousa (2019) mencionam que essa ferramenta foi desenvolvida para servir às áreas financeiras e empresariais, promovendo garantias, como a segurança jurídica, para os *smart contracts*. Funciona, portanto, como blocos de informações e transações regidos por um código, autoexecutável, que permite a execução de contratos e negociações. De fato, o *blockchain* foi criado para servir como suporte para a criação do Bitcoin, uma criptomoeda. É como se fosse um livro-registro cujos dados podem ser acessados por todos, permitindo a transação de valores sem uma instituição financeira como intermediária. Essa cadeia de dados é armazenada e reunida em blocos com uma função *hash*, que Narayanan *et al.* (2016) definem como a característica de imutabilidade, uma vez que os dados são armazenados e submetidos a uma função e, depois disso, não podem ser alterados.

Aqueles que utilizam a tecnologia do *blockchain* desempenham um papel importante, visto que podem monitorar o cumprimento e a execução dos termos codificados, mantendo o anonimato, o que fortalece a noção de segurança do sistema. O uso dessa tecnologia, assim, como enfatiza Lafarre e Elst (2018 *apud* PORTO; LIMA JÚNIOR; SILVA, 2019, p. 14), torna possível que haja a “[...] transparência e a confiabilidade das informações reunidas na rede sem a necessidade de uma instituição centralizadora para outorgar autorização e assumir a responsabilidade pela verificação da veracidade dos dados inseridos e das transações efetuadas”. Porto, Lima Júnior e Silva (2019) comentam que essa tecnologia tem vastas possibilidades de aplicações, além da criptomoeda, como o registro de propriedades, comprovações de autoria e propriedade intelectual, contratos automatizados, remessas internacionais de valores, emissão de títulos privados, organizações descentralizadas autônomas, etc. O Governo do Brasil, por exemplo, utiliza essa tecnologia para autenticar documentos.

## Cidadania digital

Falar em cidadania é falar no exercício de direitos por parte dos indivíduos. Em uma sociedade, todos os indivíduos que têm direitos também têm deveres. Assim, surgem as noções de obrigações e responsabilidades. Quando se transporta isso para a área do Direito Digital, entendendo o indivíduo como um cidadão digital, na medida em que consome dados, fornece dados e tem acesso a eles o tempo todo por meio de informações, percebe-se o quão necessária é a observância aos princípios da privacidade, da intimidade e da liberdade de expressão. Todos esses direitos, como fundamentais, são capazes de limitar o outro quando extrapola, no caso concreto, seu bom uso, causando dano moral ou patrimonial. Surge, daí, o dever de indenizar.

A cidadania digital é conectada com a noção da ética e das boas práticas no ambiente digital. Com o crescente aumento das redes sociais, todos os indivíduos têm a possibilidade de se expressar, de opinar e de se manifestar sobre algum assunto. É o pleno exercício da liberdade de expressão. Todavia, não deve servir de justificativa para constranger o outro. A ética e a boa-fé objetiva devem prevalecer tanto nas relações pessoais quanto nas relações virtuais.

Outro aspecto a se considerar é a solução de conflitos pelos meios digitais. Isso ocorre tanto pelo acesso ao Poder Judiciário pelos meios digitais quanto por mediações e negociações feitas pela internet. Já existem, inclusive, serviços de mediação de conflitos por meio da internet. Seja qual for o meio, as pessoas cada vez mais estão praticando atos da vida cotidiana pela internet. Na esfera pública, os órgãos administrativos já divulgam, no ambiente virtual, seu portal da transparência, empresas privadas divulgam seus balancetes anuais, é possível declarar o imposto de renda pela internet, as notas fiscais já são eletrônicas, há serviços relativos à Previdência Social que apenas são prestados por meios digitais, etc. Enfim, há uma vasta utilização dos meios digitais pelas pessoas, de modo que dados pessoais são fornecidos a todo momento.

Para Doneda (2011), é fundamental que se reconheça a necessidade de proteção de dados como um direito autônomo e fundamental para a proteção da personalidade em prol das garantias constitucionais de igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana, proteção da intimidade e da vida privada. A cidadania digital é uma realidade e uma necessidade para otimizar a vida das pessoas e informar, de maneira transparente, dados do Poder Público, além de uma ferramenta de acesso a serviços e informações. Por meio de senhas e assinaturas digitais, é possível transitar, virtualmente,



pelos mais diversos setores, praticando os mais variados atos. Porém, não se deve esquecer de que, para que isso aconteça, dados pessoais são inseridos e circulam nesse ambiente. Nesse sentido, medidas protetivas sobre o tratamento e a finalidade desses dados devem ser cumpridas por todos, sejam entes privados ou públicos.



### **Fique atento**

---

Você já ouviu falar do termo **fintech**? As *fintechs* são *startups* que usam a tecnologia aplicada ao mercado financeiro. Seus objetivos incluem aumentar a agilidade das transações financeiras e de investimentos, de forma segura, prática e totalmente digital.

---

## **O direito ao esquecimento no Brasil**

O direito ao esquecimento vem sendo discutido há algum tempo no Brasil. Em países da União Europeia, ele é reconhecido pelas Cortes desde 2014. Em decisão proferida sobre esse direito, foi decidido que o Google deveria, por si, avaliar cada pedido de retirada de notícias ou de informações sobre alguém, mediante requerimento, analisando se o conteúdo ofende algum direito do requerente ou se há um interesse público na manutenção da informação. Esse direito, portanto, consiste na possibilidade de requerer, judicialmente, a exclusão de um fato ocorrido no passado, de dados, notícias e qualquer divulgação em meio digital que cause dor ou constrangimento a uma pessoa. O exercício desse direito não tem relação com a veracidade ou não dos fatos, de modo que é possível pedir o esquecimento de quaisquer fatos, verdadeiros ou não.



### **Fique atento**

---

Na internet, as informações circulam de maneira muito rápida. Os motores de busca são capazes de identificar pessoas e apresentar notícias bastante antigas, de forma que é possível levantar a história pregressa de qualquer pessoa. Algumas informações, porém, podem estar desatualizadas, enquanto outras podem não ser apresentadas dentro do contexto. O que se deve ter em mente é que o direito ao esquecimento tem relação com a reputação, a honra, a privacidade e possíveis sentimentos negativos que a divulgação daquela informação pode fazer emergir. Em oposição a esse direito, estão o direito à informação e o conhecimento considerado de interesse público.

---

O direito ao esquecimento, por ter como motor motivador um fator subjetivo, é um direito personalíssimo. A Lei nº 12.965/2014, conhecida como “Marco Civil Regulatório da Internet”, prevê a possibilidade de requerer a exclusão de informações sobre o usuário por ofensa a algum direito Brasil (2014). Essa exclusão, porém, refere à retirada de conteúdos considerados ilícitos, postados por terceiros, e deverá ser julgada por juízes de direito, afastando, dos provedores de internet, a discricionariedade pela retirada da informação. O Poder Judiciário deverá pesar, no caso, o direito à liberdade de expressão e à informação em oposição ao direito de privacidade. Não deixa de ser, então, um embate entre direitos fundamentais. Moreira (2016) aponta que o um não anula o outro, mas eles impõem, ao intérprete, a composição dos conflitos de interesses para determinar os limites concretos aos princípios em choque.

A existência do direito ao esquecimento foi reconhecida e aplicada no Brasil antes do surgimento de uma legislação específica, por meio do Enunciado 531 (aprovado durante a VI Jornada de Direito Civil, em 2013), o qual prevê que “A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento” (BRASIL, [2013], documento *on-line*). Atualmente, no Brasil, além de na Constituição Federal, o direito ao esquecimento encontra respaldo legal no Marco Civil da Internet, no Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Cadastro Positivo, na Lei de Acesso à Informação e na LGPD. Moreira (2016) afirma que, nesse contexto, a LGPD desponta como um novo e importante arsenal para contribuir com a efetividade da proteção aos direitos da personalidade garantidos na Carta Magna.

O direito ao esquecimento como um direito fundamental associado à dignidade da pessoa humana e à inviolabilidade pessoal, ao encontro do que preveem os arts. 1º, III, e 5º, X, da Constituição Federal (BRASIL, [2020a]). Esse direito, em que pese não seja considerado como fundamental pelo ordenamento jurídico, tem vínculo íntimo com cláusulas pétreas. Os autores justificam essa posição pela observação do que ocorre no Direito Penal, quando um indivíduo que passa por um processo, tendo ou não condenação, não deve ter seu registro informacional permanente usado contra ele para evitar que ocorra uma condenação *perene* por fatos do passado.

Para Sarlet (2015), é possível existir um direito fundamental implícito, como seria o caso do direito ao esquecimento. Em outros termos, esse reconhecimento na categoria de direito fundamental pode ser deduzido de direitos expressos, como, por exemplo, os direitos da personalidade. Segundo o autor, na cláusula geral de proteção e promoção da personalidade,

é possível contemplar a proteção que levaria ao reconhecimento do direito ao esquecimento como um direito fundamental.

Nesse contexto, importa mencionar que os ministros do STJ já reconheceram o direito ao esquecimento com fundamento nos direitos de personalidade. Seria, por isso, um direito considerado privado, com forte componente subjetivo. Quando há casos de conflitos entre direitos fundamentais, eles devem ser resolvidos utilizando o sopesamento ou o balanceamento para atingir um equilíbrio.

## O entendimento do Supremo Tribunal Federal

No Brasil, já foram julgados alguns casos de direito ao esquecimento. Alguns reconhecidos, outros não. Em fevereiro de 2021, o STF (2021, documento *on-line*), julgando caso que considerou de repercussão geral, firmou o seguinte entendimento:

É incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e lícitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social — analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.

Por maioria dos votos, foi negado provimento ao Recurso Extraordinário 1010606, Brasil (2016), com repercussão geral reconhecida, do famoso caso Aída Curi, vítima de um homicídio célebre nos anos 1950, ocorrido em Copacabana, no Rio de Janeiro. Os familiares da vítima solicitaram o direito ao esquecimento, alegando grande sofrimento com a divulgação e a veiculação de uma reconstituição do caso, que foi ao ar em 2004, no programa “Linha Direta”, da TV Globo, sem sua autorização. Nesse conflito de direitos, foi argumentado que o caso era considerado de domínio e interesse públicos, fazendo parte da história da cidade e sendo, assim, de conhecimento geral. A exibição do episódio em rede nacional e a veiculação pela internet, no entendimento dos Ministros, não deveria ser excluída, pois ofenderia a liberdade de expressão e o direito à informação.

Tal decisão do STF pode ser entendida como na contramão das tendências mundiais. Isso porque, no mundo atual do fluxo de informações, há uma tendência cada vez maior à proteção de dados e informações individuais. Ainda que haja muito espaço para discussões sobre os direitos envolvidos, pela fixação da tese acima, a tendência é que o posicionamento do STF seja adotado pelo Judiciário brasileiro nos demais casos que versarem sobre o tema.



### **Saiba mais**

Em 1958, Aída Jacob Curi foi vítima de violência seguida de morte pelas mãos de três jovens, que, por fim, a atiraram do alto de um edifício na Av. Atlântica, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ronaldo Guilherme de Souza, o principal dos acusados, foi submetido a três julgamentos, tendo sido condenado à pena de oito anos e nove meses de reclusão por homicídio e tentativa de estupro.

## **O compartilhamento internacional de dados e a cooperação entre países**

A LGPD trouxe uma nova perspectiva sobre o compartilhamento de dados entre países. Nos termos da Lei, o titular dos dados é a pessoa natural identificada ou identificável por eles (BRASIL, [2020b]). Os dados e, por consequência, a pessoa merecem proteção, uma vez que a circulação de informações nos meios digitais nem sempre consegue dar segurança sobre a destinação e o tratamento dos dados.

A Lei também faz uma distinção sobre os dados considerados sensíveis, que são aqueles que carregam informações sobre “[...] origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural” (BRASIL, [2020b], documento *on-line*). Todos esses dados, sensíveis ou não, merecem proteção e são objeto da Lei, ainda que a coleta não tenha sido feita de maneira *on-line*. Isso amplia o leque de proteção, incluindo qualquer cadastramento em meio físico do titular dos dados que serão tratados. Por “tratamento de dados”, a Lei estabelece que é todo e qualquer tipo de manipulação realizada com informações pessoais, seja a coleta, a reprodução, o acesso, o armazenamento ou a distribuição. O titular tem o direito a receber todas essas informações de quem coleta os dados, podendo, ainda, solicitar sua exclusão da base de dados ou a correção de dados incompletos ou errados.

**Sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, refere o art. 14, Brasil ([2020b], documento *on-line*):**

Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente.

§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.

§ 2º No tratamento de dados de que trata o § 1º deste artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o art. 18 desta Lei.

§ 3º Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o § 1º deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento de que trata o § 1º deste artigo.

§ 4º Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o § 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias à atividade.

§ 5º O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o § 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis.

§ 6º As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança.

**Daí se tira que a legislação teve especial cuidado ao tutelar os dados de menores, observando as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nota-se que os dados pessoais, sendo de menores ou não, observam a exigência de um consentimento do titular ou pessoa responsável. Essas exigências são impostas tanto ao Poder Público quanto às pessoas de direito privado. A exceção, porém, é que o Poder Público pode tratar dados pessoais sem pedir o consentimento do titular sempre que for necessário para a execução de políticas públicas. Além disso, pela LGPD ([2020b], documento *on-line*), poderá tratá-los de maneira diferente em casos excepcionais, como nos casos de:**

[...] segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais, que serão tratados de acordo com legislação específica, que contenha medidas proporcionais e necessárias para que o tratamento de dados pessoais atenda ao interesse público.



É possível, com essa previsão legal, que os Poderes públicos compartilhem, entre si, os dados pessoais.

No Capítulo V da referida Lei, são estabelecidos os requisitos e a possibilidade para a transferência internacional de dados, que apenas é permitida aos países ou organismos que tenham um grau de proteção de dados pessoais compatíveis com o que a Lei brasileira prevê. São estabelecidas, também, as formas como o controlador pode garantir o cumprimento das garantias e dos princípios a que o titular dos dados tem direito, conforme o inciso II do art. 33: “[...] a) cláusulas contratuais específicas para determinada transferência; b) cláusulas-padrão contratuais; c) normas corporativas globais; d) selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos” (BRASIL, [2020b], documento *on-line*). Portanto, pode-se entender que as pessoas jurídicas de direito público poderão requerer que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) avalie o nível de proteção de dados pessoais conferido por país ou organismo internacional para possibilitar o correto envio de dados. É o controlador quem deve garantir esse envio dentro da legalidade.

O art. 33 traz, conforme a LGPD, Brasil ([2020b], documento *on-line*), ainda, o seguinte:

[...] II — quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional;

IV — quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

V — quando a autoridade nacional autorizar a transferência;

VI — quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional;

VII — quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei;

VIII — quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades; ou

IX — quando necessário para atender as hipóteses previstas nos incisos II, V e VI do art. 7º desta Lei.

Parágrafo único. Para os fins do inciso I deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), no âmbito de suas competências legais, e responsáveis, no âmbito de suas atividades, poderão requerer à autoridade nacional a avaliação do nível de proteção a dados pessoais conferido por país ou organismo internacional.

Mais uma vez, é importante chamar a atenção para o consentimento do titular, de forma livre, informada e inequívoca para uma finalidade determi-

nada. Ou seja, o consentimento não pode conter qualquer tipo de coerção, devendo, o titular, também ser informado sobre a possibilidade de negar essa autorização e as possíveis consequências da negativa. A finalidade sempre deve ser clara e, havendo mais de uma, devem ser explanadas em separado, com as devidas aceitações.

Considerando que a transferência internacional de dados pode ser discutida internacionalmente, para que seja legal, em um contrato, deve respeitar os termos da Lei nº 9.307, de 23 de dezembro de 1996, conhecida como a “Lei da Arbitragem”. Isso garantiria o processo probatório, evitando qualquer possibilidade de cerceamento de defesa. A LGPD tem, como princípio, a promoção de garantias e mecanismos protetivos aos direitos dos titulares; por isso, se um país ou organismo receptor dos dados transferidos não demonstrar o mesmo nivelamento de proteção, serão colocados em risco direitos e liberdades fundamentais legalmente protegidas no Brasil. O *Guia de Boas Práticas da LGPD*, Advocacia-Geral da União (2020), esclarece o art. 34 da LGPD, afirmando que o nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado será avaliado pela ANPD, que levará em consideração:

- as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional;
- a natureza dos dados;
- a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos na LGPD;
- a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento;
- a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais;
- outras circunstâncias específicas relativas à transferência.

O Brasil ainda não reconheceu qualquer outro país como tendo o desejado nível de proteção. Da mesma forma, também não teve esse reconhecimento por parte de autoridades estrangeiras. Assim, a transferência internacional de dados deve ser avaliada caso a caso, possibilitando a autorização ou a medida compensatória a ser adotada.



## Exemplo

O WhatsApp foi comprado pelo Facebook em 2014. No início de 2021, usuários começaram a ser notificados que haveria compartilhamento de dados entre essas duas plataformas. Isso levaria a uma alteração nos termos de uso do aplicativo, de modo que o usuário seria obrigado a concordar para continuar utilizando as funcionalidades. De uma forma geral, as reações foram negativas, e houve uma migração em massa para outros aplicativos de troca de mensagens. Isso fez com que as modificações não fossem implementadas. A Alemanha, por exemplo, declarou que essa integração é ilegal, ferindo a GDPR.

## Referências

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. *Guia de boas práticas: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)*. Brasília: Advocacia Geral da União, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/GuiaLGPD.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2021.

BRASIL. Conselho da Justiça Federal. *Enunciado 531*. A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. VI Jornada de Direito Civil. Coordenador-Geral: Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Brasília: Conselho da Justiça Federal, [2013]. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142>. Acesso em: 28 abr. 2021.

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Presidência da República, [2020a]. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 28 abr. 2021.

BRASIL. *Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990*. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [2017]. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8078compilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm). Acesso em: 28 abr. 2021.

BRASIL. *Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011*. Disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito. Brasília: Presidência da República, [2019]. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2011/lei/l12414.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12414.htm). Acesso em: 28 abr. 2021.

BRASIL. *Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011*. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [2021]. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm). Acesso em: 28 abr. 2021.

BRASIL. *Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014*. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Brasília: Presidência da República, 2014. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm). Acesso em: 28 abr. 2021.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, [2020b]. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm). Acesso em: 28 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. *Guia de elaboração de inventário de dados pessoais*: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília: Ministério da Economia, 2020c. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/GuiaInventario.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Recurso Extraordinário RE 1010606/RJ*. Direito Civil. Responsabilidade Civil. Indenização por Dano Material. Direito de Imagem. Recorrido: Globo Comunicação e Participações S/A. Recorrente: Nelson Curi e outro(a/s). Relator: Ministro Dias Toffoli, 14 de novembro de 2016. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=5091603>. Acesso em: 29 abr. 2021.

DONEDA, D. A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. *Revista Espaço Jurídico*, v. 12, n. 2, p. 91-108, 2011. Disponível em: <https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/1315>. Acesso em: 28 abr. 2021.

DONEDA, D. C. M. et al. Considerações iniciais sobre inteligência artificial, ética e autonomia pessoal. *Pensar: Revista de Ciências Jurídicas*, v. 23, n. 4, p. 1-17, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5020/2317-2150.2018.8257>. Acesso em: 28 abr. 2021.

FRAZÃO, A. Dados, estatísticas e algoritmos. *Jota*, 2018. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/dados-estatisticas-e-algoritmos-28062017>. Acesso em: 28 abr. 2021.

HOFFMANN-RIEM, W. Controle do comportamento por meio de algoritmos: um desafio para o Direito. *Revista Direito Público*, v. 16, p. 123-162, 2019. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/3647>. Acesso em: 28 abr. 2021.

LANEY, D. Gerenciamento de dados 3-D: controle de volume, velocidade e variedade de dados META Group Inc. *Gartner*, 2001.

LYON, D. (ed.). *Surveillance as social sorting: privacy, risk, and digital discrimination*. New York: Routledge, 2003.

MOREIRA, P. B. Direito ao esquecimento. *Revista de Direito*, v. 7, n. 2, p. 293-317, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/revistadir/article/view/1572>. Acesso em: 28 abr. 2021.

NARAYANAN, A. et al. *Bitcoin and cryptocurrency technologies: a comprehensive introduction*. Princeton: Princeton University Press, 2016.

PINHEIRO, P. P.; HAIKAL, V. A. A nova lei de crimes digitais. *Gazeta do Povo*, 2013. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-direito/artigos/a-nova-lei-de-crimes-digitais-evf935c0vqjw7rh9b4cq75tfy/>. Acesso em: 28 abr. 2021.

PORTO, A. M.; LIMA JÚNIOR, J. M.; SILVA, G. B. Tecnologia Blockchain e Direito Societário: aplicações práticas e desafios para a regulação. *Revista de Informação Legislativa*, v. 56, n. 223, p. 11-30, 2019. Disponível em: [https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/56/223/ril\\_v56\\_n223\\_p11.pdf/view](https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/56/223/ril_v56_n223_p11.pdf/view). Acesso em: 28 abr. 2021.

SARLET, I. W. *Dignidade (da pessoa) humana e os direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988*. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.

SILVA, A. R. S. S.; SOUSA, I. P. Blockchain e smart contracts: os impactos das novas tecnologias no direito. *Revista Brasileira de Direito e Gestão Pública*, v. 7, n. 5, p. 53-66, 2019. Disponível em: <https://editoraverde.org/gvaa.com.br/revista/index.php/RDGP/article/view/7341>. Acesso em: 28 abr. 2021.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF conclui que direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. *Supremo Tribunal Federal*, 2021. Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=460414>. Acesso em: 29 abr. 2021.

## Leituras recomendadas

FERNANDES, R. V. C.; COSTA, H. A.; CARVALHO, A. G. P. (coord.). *Tecnologia jurídica e direito digital: I Congresso Internacional de Direito e Tecnologia* — 2017. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

MARTINI, S. R.; BERGSTEIN, L. G. Aproximações entre o direito ao esquecimento e a lei geral de proteção de dados pessoais (LGPD). *Revista Científica Disruptiva*, v. 1, n. 1, p. 160-176, 2019. Disponível em: <http://revista.cers.com.br/ojs/index.php/revista/article/view/14>. Acesso em: 28 abr. 2021.

NAKAMOTO, S. Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system. *Bitcoin*, 2008. Disponível em: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2021.

NUNES, D. H.; LEHFELD, L. S. Cidadania digital: direitos, deveres, lides cibernéticas e responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro. *Libertas: Revista de Pesquisa em Direito da UFOP*, v. 4, n. 2, p. 1-12, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufop.br:8082/pp/index.php/libertas/article/view/1300>. Acesso em: 28 abr. 2021.



### Fique atento

---

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

---



Conteúdo:

S a

G a H

SOLUÇÕES  
EDUCACIONAIS  
INTEGRADAS